

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1542/2532

นายสม ไชยประสิทธิ์หรือชัยประสิทธิ์

โจทก์

นายทรง ไชยประสิทธิ์หรือชัยประสิทธิ์

จำเลย

นายทรง ไชยประสิทธิ์หรือชัยประสิทธิ์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 90)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายครอบครัวย้ายออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 6611 ตำบลวัดแก้วอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (แปลงหมายเลข 1 ในแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง) ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 200 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินโจทก์ ให้ยกฟ้องแย้งจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87,86)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยไม่นำเงินค่าเสียหายมาวางศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 75,77)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่าในชั้นที่จำเลยขอทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ จำเลยมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลอุทธรณ์กำหนด อันแสดงว่าจำเลยไม่พอใจขอทุเลาการบังคับอีกต่อไปในชั้นนี้จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ปรากฏว่าในชั้นที่จำเลยขอทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ จำเลยมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลอุทธรณ์กำหนด อันแสดงว่าจำเลยไม่พอใจขอทุเลาการบังคับอีกต่อไปในชั้นนี้จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ